

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1042/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนากิจอุตสาหกรรม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณเท็กซ์ไทล์ กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 190, มาตรา 248

ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์ส่งมอบใบสำคัญรับบิลอันเป็นหลักฐาน
แห่งหนี้ของโจทก์จำนวน 123,119 บาท คืนแก่จำเลยทั้งสอง เนื่องจากจำเลยทั้งสอง
ได้ชำระหนี้ตามใบสำคัญรับบิลดังกล่าวแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ถือได้ว่าเป็นคำขอ
ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามจำนวนหนี้ในใบสำคัญรับบิลดัง
กล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์ส่งมอบใบสำคัญรับบิลอันเป็นหลักฐาน
แห่งหนี้ของโจทก์จำนวน 123,119 บาท คืนแก่จำเลยทั้งสอง เนื่องจากจำเลยทั้งสอง
ได้ชำระหนี้ตามใบสำคัญรับบิลดังกล่าวแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ถือได้ว่าเป็นคำขอ
ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ตามจำนวนหนี้ในใบสำคัญรับบิลดัง
กล่าวจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์

(ไพศาล รางฆาณูกร-นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

ศาลแพ่ง - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

ศาลอุทธรณ์ - นายประชิด ศรศักดิ์ดา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ